

1502512-57.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, Lei de Drogas). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502512-57.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502512-57.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216627/2021 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 19544808 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 122/21/819 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 2216627 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS BARTOLOMEU DA SILVA FILHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

MARCOS BARTOLOMEU DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta do incluso inquérito policial que, em 10 de agosto de 2021, por volta das 17h30min, na Rua João Ciarrochi, 1 DEF. Bloco 36, Cj. Residencial Dr. Olindo de Luca, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado, em atividade de tráfico ilícito, vendeu, bem como guardava e tinha em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, 116 (cento e dezesseis) porções de cocaína, pesando aproximadamente 155g, 28 (vinte e oito) pedras de crack, com peso aproximado de 5,13g, e 13 (treze) porções de maconha, pesando aproximadamente 19g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao que se apurou, na ocasião supramencionada, o réu vendeu, trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas para fins de comercialização.

Ocorre que policiais civis realizavam diligências no sítio do evento, já conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram o acusado realizando a venda de entorpecentes a usuários que por ali passavam e adentrando em um corredor existente no local, onde havia diversos armários, após a efetivação das transações. Realizada a abordagem, com o MARCOS foi encontrada a quantia de R\$20,00 (vinte reais), oriunda do narcotráfico, e um molho de chaves.

Ato contínuo, utilizando-se das chaves encontradas com o acusado, os agentes públicos encetaram diligências no corredor onde ele adentrava logo após as vendas de entorpecentes e lograram abrir um dos armários ali existentes, onde localizaram 116 (cento e dezesseis) porções de cocaína, 28 (vinte e oito) pedras de crack, e 13 (treze) porções de maconha, drogas que Marcos ali guardava e tinha em depósito também para serem entregues ao consumo de terceiros.

Ainda, no aludido armário, os agentes públicos localizaram apetrechos comumente utilizados para a individualização e embalo de entorpecentes a serem destinados ao narcotráfico. Ouvido em solo policial, o réu confessou a prática delitiva.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 131/132).

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2021 (fls. 143/144).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, sem interrogatório do acusado em razão da revelia (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Memoriais escritos do Ministério Público (fls. 178/186) e da Defensoria Pública (fls. 206/218).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudos com resultado positivo para “maconha e cocaína” (fls. 24/27 e 94/100), mídia de fls. 33, bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o réu disse que estava vendendo drogas na frente do bloco 36. Efetuou umas dez vendas de drogas, mas o dinheiro fruto dessas vendas já havia sido recolhido. Não deseja revelar detalhes e identidades das pessoas que trabalham no tráfico daquela área, pois teme represálias. As drogas apreendidas dentro do armário de cimento são de sua propriedade. A cocaína, a maconha e o crack são vendidas a dez reais cada porção. Quando foi abordado, estava com uma nota de dez reais na mão e outra no bolso da bermuda. Portava também um cigarro de maconha e os demais objetos encontrados no armário de cimento não são de sua propriedade. Outros traficantes que ali trabalham também possuem cópia da chave do cadeado e utilizam-se daquele armário (fls. 08).

Em Juízo, o acusado não foi interrogado por ser revel.

A confissão extrajudicial encontra amparo na prova oral colhida.

O policial civil Ricardo Alfredo Coelho disse que o local é um ponto de venda de drogas muito conhecido em Limeira. O investigador Ricardo filmou duas vendas de drogas pelo acusado. Estava com outra equipe policial e foram acionados. Marcos foi abordado. Ele tinha dinheiro em seu poder e no seu pé havia um cigarro de maconha para fins de uso. Ele também tinha um molho de chaves. Cada apartamento tem armários pequenos. Nos que estavam trancados, testou as chaves. Marcos disse que a cada venda ia até o fundo e voltava. As drogas estavam em um dos armários. Ele confessou que as drogas eram dele. Localizou 116 pinos de cocaína, 13 porções de maconha e 28 pedras de crack. Viu o vídeo no dia. Quando ele era menor de idade, o réu já havia sido apreendido pela traficância. Não sabe se ele mora naquele prédio. Passando a calçada, já tem os armários que ficam a três e cinco metros da rua. Os armários dão vinte metros. Ali no local da prisão há um condomínio de prédios (mídia).

O policial civil Tiago Andrade Pucci contou que por determinação do Delegado precisam fazer verificações nas biqueiras de Limeira. Viu que naquela biqueira tinha suspeita de tráfico. Visualizou a distância venda de drogas pelo acusado. Entre uma venda e outra ele ia até o fundo do corredor e voltava para entregar as drogas ao pessoal da compra. Fez duas filmagens e passou para as demais equipes. O réu foi abordado. Localizaram drogas no armário. Com o acusado havia apenas dinheiro e um cigarro de maconha jogado no chão, assim como um molho de chaves. Foram até o local que o réu se aprofundava no prédio, viram que tinha armários e testando as chaves conseguiram abrir um armário. Havia drogas e petrechos nesse armário. Indagado, ele assumiu que os entorpecentes eram deles. Foi passado na Delegacia que o réu já tinha passagem. Filmou duas vendas. O réu fazia a venda e seguia até o corredor. A entrada do prédio é muito próxima da calçada. Ele entrava no prédio, voltava e entregava para os compradores. O local é muito conhecido nos meios policiais. Não se recorda a quantidade encontrada (mídia).

A policial civil Jane disse que participou da ocorrência. O colega Tiago fez a filmagem e passou tudo a eles. Todo dia tem tráfico de drogas naquele local. O réu estava defronte ao bloco 36, Tiago filmou duas vendas. Fizeram a abordagem. Foram Ricardo e ela que o abordaram. No pé dele havia um cigarro artesanal de maconha e dinheiro. Também havia um molho de chaves. Fizeram buscas pelo local, normalmente os entorpecentes são escondidos no mato. Ali é um conjunto habitacional, não tem porta, é aberto para quem quiser entrar. Existem armários no corredor. No molho de chaves um armário foi aberto e foram encontrados entorpecentes e petrechos. O réu foi preso em flagrante delito. Indagado, ele confirmou que era dono daquela droga, assim como efetuou várias vendas e que deu o dinheiro do recolhimento. Ele não quis apontar quem era o traficante dono da biqueira. Aquele armário era ligado aos traficantes. Cada droga era vendida por dez reais. Não se recorda a quantidade de drogas, mas havia mais de cem porções de cocaína, assim como maconha (mídia).

O policial civil Rafael contou que estavam em três equipes. Tiago fez a filmagem. Em dado momento Tiago fez contato de captação de venda de drogas. O réu foi apontado. Fizeram o cerco do local. Houve abordagem. Encontraram dinheiro e uma maconha, assim como chaves em poder dele. Um armário abriu e foram encontrados drogas e petrechos. Indagado, o réu assumiu a propriedade das drogas, mas não daqueles objetos. Deram voz de prisão. Quando ele era menor de idade, já havia detido o acusado (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais civis neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento

jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, policiais civis realizavam diligências no sítio do evento, já conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o réu realizando a venda de drogas a usuários que por ali passavam. Para tanto, ele adentrava em um corredor existente no local e de lá retirava os entorpecentes.

Como a ação foi filmada, os agentes públicos fizeram a abordagem. Em poder dele localizaram dinheiro e um molho de chaves. Com uma das chaves localizada, os agentes públicos fizeram diligências no corredor onde ele adentrava logo após a venda de entorpecentes e lograram abrir um dos armários ali existentes, local em que localizaram cocaína, maconha e crack.

Indagado, ele confirmou a traficância ilícita. Interrogado na Delegacia, o acusado confirmou o delito de tráfico.

Nesses termos, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, natureza, diversidade e forma como estavam embaladas as drogas (cocaína, maconha e crack), as circunstâncias da prisão em flagrante, o encontro de dinheiro, o local da abordagem e a confissão extrajudicial, com depoimento incriminador dos agentes públicos, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Na esteira da doutrina do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA, Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consume.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga à terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Note-se que o acusado não tinha trabalho lícito e formal ao tempo dos fatos que lhe

propiciassem a aquisição da quantidade de entorpecente que estavam em seu poder.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 não são favoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, em razão da variedade e natureza das drogas apreendida, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, tendo em vista que era menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 11). Ademais, ele confessou o delito na Delegacia e a sua confissão foi utilizada para formação do convencimento do julgador, de modo que reduziu a pena ao patamar inicial de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Na terceira fase, observo que o réu possui histórico de atos infracionais quando da sua menoridade (cf. autos nº 0016837-82.2019.8.26.0320, 1500490-80.2019.8.26.0551e 1502669-64.2020.8.26.0320 - fls. 34), todos os expedientes envolvendo tráfico de drogas, com vasta quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o que denota dedicação à atividade criminosa quando corroborado com a utilização de e-mail de facção criminosa (cf. fls. 180), não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, na linha da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (STJ, AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, assim como pelo fato de que o paciente já respondeu por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas (...) Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 604.121/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta

Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

"(...) - O ora paciente conta com condenação anterior à medida socioeducativa de internação, pela prática do ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. Dessa forma, sobeja essa razão, idônea nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, para afastar a redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois atesta a dedicação do acusado à atividade criminosa (...) Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 481.232/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Apesar da Defensoria Pública afirmar que o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a utilização de atos infracionais não constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado, a questão não é pacífica e encontra divergência no âmbito das duas turmas da Suprema Corte, em conformidade com os julgados que cito abaixo:

"Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF, HC 192147 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021).

"Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF, RHC 190434 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 12-11-2021 PUBLIC 16-11-2021).

"Habeas corpus. (...) Redutor. Tráfico privilegiado. Existência de ato infracional. (...) 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, "[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006" (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). (...) " (STF, HC 195540, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021).

No mesmo sentido, confira-se: STF, HC 206922, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 24/09/2021, publicado em 27/09/2021.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão, sem reconhecimento do redutor.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006, além do quantum fixado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MARCOS BARTOLOMEU DA

SILVA FILHO, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) cada do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como respondeu solto ao processo em razão de habeas corpus concedido (fls. 133/139), poderá recorrer em liberdade.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro e demais bens apreendidos, porquanto fruto do tráfico ilícito.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA